

1501174-18.2020.8.26.0115

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 03/06/2022

... transitada em julgado por tráfico de drogas às fls. 61) e II, alínea "f", do Código Penal, razão pela qual aplico aumento, de um terço na pena, elevando-a para um mês e dez dias de detenção.

Ausentes causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR ERICSON CARLOS GOMES, qualificado nos autos, à pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501174-18.2020.8.26.0115 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501174-18.2020.8.26.0115

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2272218/2020 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 10126941 - DEL.POL.CAMPO LIMPO

PAULISTA, 455/20/402 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 2272218 - DEL.POL.CAMPO LIMPO
PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERICSON CARLOS GOMES

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

ERICSON CARLOS GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal c/c artigo 61, inciso II, alínea "f", ambos do Código Penal e artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06. Isto porque, no dia 5 de fevereiro de 2020, por volta das 16h15, na Rua Antônio Benedito de Souza, nº 47, COHAB São José I, nesta cidade, de posse de um canivete, ameaçou, por meio de palavras e gestos, de causar mal injusto e grave a vítima Maria Solange da Silva, sua genitora, em sede de violência doméstica (fls. 49/51).

Termo de representação (fls. 09).

Afastada a hipótese de rejeição liminar, a denúncia foi recebida em 26 de maio de

2021 (fls. 53/54).

Certidão criminal (fls. 60/62).

Citado (fls. 66/67), o acusado apresentou resposta escrita (fls. 77/78), por meio de advogada nomeada pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 68).

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 85.

Em duas audiências de instrução (fls. 122/123 e 133), a vítima foi ouvida (fls. 124), duas testemunhas foram inquiridas (fls. 125/126) e, por fim, o réu foi interrogado (fls. 134). O julgamento foi convertido em diligência para apresentação de alegações finais escritas.

O Ministério Público pediu a procedência nos termos da denúncia (fls. 141/145).

Já a Defesa pediu a improcedência sob os argumentos de atipicidade do fato e ausência de dolo específico do crime de ameaça, que tudo não passou de uma discussão acalorada entre as partes; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena de multa ou ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e ainda a suspensão condicional do processo (fls. 135/138).

É o relatório. Fundamento e decido.

Com a mais necessária vênia ao esforço da D. Advogada de defesa, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/6), auto de exibição e apreensão de um punhal (fls. 7/8), laudo médico constatando a existência de ferimento cortante superficial, sem necessidade de sutura, em antebraço esquerdo (fls. 16), laudo pericial atestando que o punhal apreendido pode ser utilizado como instrumento pífuro-cortante (fls. 34/36) e pela prova oral. No mesmo sentido, a autoria é inquestionável.

Em Juízo, a vítima declarou que o réu é usuário de drogas desde os quinze anos de idade e sempre que usa fica muito agressivo. Inclusive ultimamente está pior, pois ele diz constantemente que está sendo vigiado e fica agressivo, destruindo os móveis da casa. Acrescentou que o filho ainda vende o que tem na casa pra comprar drogas. Não sabe dizer de onde surgiu o canivete. Na época dos fatos, morava em sua residência o acusado, a esposa dele e a sua neta. Atualmente, está residindo em sua casa apenas o réu, pois a esposa e filha dele não aguentaram mais o transtorno que ele causava. O genitor do réu não o aceita em sua casa, em razão do uso de drogas. Declarou que o réu a ameaçou, dizendo que iria agredi-la, então pegou um pedaço de madeira para afastá-lo, momento em que machucou sua mão com um prego que tinha nessa madeira (fls. 124).

Anoto que em solo policial, duas semanas após os fatos, a vítima declarou que: “na data dos fatos o autor, que é seu filho, viciado em drogas, estava transtornado e começou a discutir com a declarante xingando-a de vagabunda entre outros xingamentos, bem como quebrou portas e vários objetos em casa, e em posse de um canivete passou a ameaçar a declarante, que então a testemunha Bruna, sua vizinha acionou a polícia, e pediu que o autor entregasse a ela o canivete, e assim o fez, e com a chegada da Guarda Municipal, o autor foi contido e todos conduzidos para a delegacia, e que o autor disse que iria para do pai, porém ainda continua morando com a declarante, e após o fato nada mudou, o autor continua agressivo, subtraindo seus pertences, e a declarante teme por sua vida” (fls. 10)

Como cediço, a palavra das vítimas têm prevalência em casos de violência doméstica, normalmente cometidos longe dos olhares de terceiros.

Nesse sentido, a jurisprudência das mais variadas C. Câmaras do E. Tribunal de Justiça de São Paulo é pacífica, bastando apenas alguns exemplos, por amor à brevidade:

“Apelação. Recurso da acusação. Ameaça praticada contra mulher em ambiente doméstico. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima. Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado. Seriedade da ameaça. Configuração. Condenação decretada. Penas. Pena-base fixada no mínimo legal. Presença da agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal. Recurso da acusação provido.” (TJSP; Apelação Criminal 1503781-55.2019.8.26.0368; Relator: Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021)

"Apelação Criminal - Violência doméstica - Lesão corporal de natureza leve - Materialidade e autoria demonstradas - Palavra da vítima que se reveste de relevante cunho probatório na hipótese - Laudo pericial atestando a lesão corporal de natureza leve - Condenação mantida - Penas adequadamente fixadas e bem fundamentadas - Regime inicial aberto bem aplicado - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Recurso desprovido."

(TJSP; Apelação Criminal 0008713-52.2017.8.26.0362; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL; Foro de Mogi Guaçu - Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de Registro: 26/08/2021)

"Prova. Violência doméstica. Crime cometido às escondidas. Declarações da vítima. Suficiência quando não confrontadas por outras provas trazidas a juízo. Condenação mantida." (TJSP. Apelação criminal sem revisão 990080339117. Relator: Domingos Parra Neto. Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo. Órgão julgador: 6ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL D. Data do julgamento: 03.11.2008. Data de registro: 9.11.2009).

"Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra das vítimas, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a sua autoria quanto o dolo" (TJSP. Apelação criminal 0004721-61.2014.8.26.0274. Relator: Des. Grassi Neto. Comarca: Itápolis. Órgão julgador: 8ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL. Data do julgamento: 16.02.2017. Data de registro: 16.02.2017).

"Ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Preliminar não acolhida. Não se computa na contagem da prescrição o prazo em que o processo esteve suspenso, nos termos do art. 366 do CPP. Inocorrência de desídia nas tentativas de localização do acusado, pois é obrigação dele informar ao Juízo eventuais mudanças. Possibilidade de citação por edital, pois realizadas quatro diligências, em endereços diversos, em busca do réu. Precedentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima que não pode ser desconsiderada pela negativa genérica e inverossímil do réu. Condenação acertada. Pena e regime mantidos. Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 0000954-68.2016.8.26.0654; Relator: Francisco Bruno; Órgão Julgador: 10ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 24/08/2021; Data de Registro: 24/08/2021). Nosso destaque.

"APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA, POR DUAS VEZES, E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, POR DUAS VEZES (ARTIGO 147, CP, E ARTIGO 21, CAPUT, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAS DL 3688/41) - RECURSO DEFENSIVO - PUGNA PELA ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade. Nos delitos cometidos no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, porquanto, na maioria das vezes, as violências acontecem dentro do próprio ambiente familiar, longe dos olhos de testemunhas. Reconciliação do casal que não elide a responsabilidade penal do acusado. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA DO CRIME DE AMEAÇA - SEGUNDA AMEAÇA NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA - Possibilidade. Afasta-se a continuidade delitiva do artigo 71, do Código Penal, quando a denúncia descreve uma ameaça, em face do princípio da correlação. Recurso parcialmente provido." (TJSP; Apelação Criminal 0004083-64.2018.8.26.0637; Relator: Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL; Foro de Tupã - Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/08/2021; Data de Registro: 25/08/2021). Sem o destaque no original.

E ainda:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO AGRESSOR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOLO DO ACUSADO. DEMONSTRAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONCURSO DE CRIMES. PARÂMETRO ÚNICO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE DURAÇÃO. 1. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida, ressaltando-se que o réu confessou a ameaça e o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima. 2. Resta caracterizado o dolo na conduta praticada pelo acusado, uma vez que inequívoca a sua ciência acerca das medidas protetivas de urgência impostas em

favor da ofendida e de que o seu descumprimento implicaria na prática do delito descrito no art. 24-A da Lei 11.340/2006, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. 3. Embora não haja parâmetro legal pré-estabelecido, possuindo o magistrado certa discricionariedade para estabelecer o quantum de aumento da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, o juiz não pode, em uma mesma sentença, adotar critérios diversos para a dosimetria de crimes praticados, em concurso material, por um mesmo réu, em observância ao princípio da razoabilidade. 4. É cediço que a Lei 11.340/2006 silenciou a respeito do prazo de duração ou eficácia da medida cautelar deferida, devendo tal lacuna legislativa ser integrada pelo magistrado na análise do caso concreto, observando, sempre, a finalidade da lei, que é, conforme o art. 1º, coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. 5. Tendo em vista a situação de risco presente, é razoável que as medidas protetivas perdurem até o fim da ação penal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido" (TJDF, Apelação criminal nº 0000516-54.2019.8.07.0011, Relator: Cruz Macedo. 1ª Turma Criminal. Data do julgamento: 01/10/2020, Publicado no PJe: 19/10/2020).

Por fim, o C. Superior Tribunal de Justiça já colocou uma pá de cal sobre o tema: "HABEAS CORPUS. AMEAÇA. FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SEM INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIMINAL EM CURSO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado." (STJ HC 615.661/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). Nosso o destaque. O guarda municipal Amílcar Robillard de Marigny Marcondes de Moura relatou que foram solicitados e quando chegaram ao local, encontraram o acusado na posse de um canivete. Não presenciaram a ameaça em si. Destacou que o réu estava alterado (fls. 125).

No sentido da credibilidade da palavra da agente de segurança pública: "O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846). E ainda: "Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua

ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). A testemunha Bruna Michele da Rocha Arouca declarou que estava em sua casa quando ouviu uma gritaria na rua. Quando saiu para ver o que estava acontecendo, o réu estava em frente a sua casa do outro lado da rua, com um canivete nas mãos. Quando ele a viu, pediu ajuda, mas disse que só iria ajuda-lo se ele lhe entregasse o canivete, o que ele fez. Conversou com o acusado e ele relatou sobre a briga que estava tendo com a mãe, pedindo que fosse até a casa. Disse que iria acompanhá-lo, mas antes chamaria a polícia, com o que ele concordou. Após a polícia chegar, entrou na casa e viu que ela estava toda quebrada, mas não sabe dizer quem teria feito aquilo. Não viu o momento exato da briga, nem se o réu chegou a agredir a vítima. No dia dos fatos, os xingamentos eram mútuos. Acrescentou que as brigas entre a vítima e o réu são rotineiras e sempre acontecem quando o acusado está em abstinência, pois é usuário de drogas. Os xingamentos proferidos pelo réu à vítima são frequentes. Tem conhecimento de que a vítima é quem sustenta o lar, sendo uma pessoa trabalhadora (fls. 126).

Interrogado, o réu negou os fatos, declarando que tinha consumido entorpecentes e quando chegou a residência, sua mãe começou a ofendê-lo, proferindo palavras de baixo calão. Iniciaram uma discussão, mas em momento algum o canivete estava em sua mão. A vítima tentou agredi-lo com um canivete, mas antes ela arremessou pratos e copos em sua direção. Questionou a vítima do porque ela estaria fazendo tudo aquilo. Não tendo agredido ou a ameaçado. Inclusive disse que se estivesse louco como a vítima dizia que estava, teria partido pra cima dela, mas não foi o que ocorreu. A vítima tentou fura-lo com o canivete, mas conseguiu se desviar e tirou o canivete das mãos dela. Após, correu para a rua e pediu ajuda para uma vizinha, tendo entregado o canivete para ela. Quando voltou para a residência, a vítima tinha trancado o portão e estava segurando uma madeira, ocasião em que lhe disse: “você quer ver como eu vou desgracar sua vida?” e começou a se riscar com a madeira. Acrescentou que saiu por uns dias da casa de sua mãe, mas já retornou e estão vivendo normalmente (fls. 134).

Após a colheita de provas orais, restou demonstrado, de forma segura, que o réu praticou os crimes nos moldes descritos em denúncia.

Em que pese a negativa apresentada pelo réu, sua versão permaneceu completamente isolada do conjunto probatório.

A testemunha Bruna foi categórica em informar que sempre ouve discussões na casa da vítima envolvendo o acusado, bem como tem conhecimento de que a vítima é pessoa trabalhadora e que o réu é usuário de drogas, sendo que as brigas ocorrem quando ele está em abstinência.

O guarda municipal que atendeu à ocorrência declarou que o réu estava alterado e que portava um canivete.

Neste passo, o depoimento da vítima, genitora do acusado, mesmo que tentando amenizar a conduta do filho, quando ouvida em Juízo, ao dizer que não se lembrava de onde apareceu o canivete (sendo que na delegacia foi expressa em dizer que o canivete estava nas mãos do acusado) encontra-se em consonância com o declarado pela testemunha, pois informou que são constantes os desentendimentos com o réu, já que ele usa drogas e conseqüentemente fica alterado e a ameaça.

No sentido do quanto aqui defendido, e especialmente para se considerar também as declarações da vítima prestadas poucos dias após o crime perante a autoridade policial, e que tentou amenizar em Juízo, eis alguns poucos exemplos, a bem da brevidade, emanados do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelação. Lesão corporal no contexto da violência doméstica, descumprimento de medida protetiva e embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Condenação adequada. Materialidade e autoria demonstradas. Depoimento firme e seguro da vítima em sede policial e da testemunha policial em juízo. Exame de corpo de delito comprobatório das lesões corporais. Alteração da versão da vítima para

beneficiar o agressor que não implica na absolvição diante dos demais elementos probatórios coligidos aos autos. Alegação de legítima defesa não demonstrada. Incompatibilidade das lesões provocadas com a situação justificante. Inconsistência da versão do acusado. 2. Descumprimento das medidas protetivas comprovado pela prova oral. 3. Delito de embriaguez ao volante. Materialidade comprovada. Exame do etilômetro e sinais de embriaguez indicados pelo policial militar. Autoria certa. Confissão do réu. 4. Dosimetria. Condenações anteriores que caracterizam os maus antecedentes. Inviabilidade de se aplicar as penas no mínimo legal na primeira etapa da dosimetria. Ausência de confissão espontânea em relação ao delito de lesão corporal. Possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão em relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas. Confissão em solo policial utilizada para estruturar o convencimento judicial. Readequação da pena. Pena de suspensão da habilitação que deve ser reduzida ao mínimo legal. Concurso material de crimes caracterizado. 5. Regime prisional que não demanda alteração. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou concessão do sursis para os delitos praticados no contexto da violência doméstica. Correta a substituição da pena por restritiva de direitos em relação ao delito de embriaguez ao volante. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJSP; Apelação Criminal 0000869-08.2018.8.26.0559; Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Paulo de Faria - Vara Única; Data do Julgamento: 27/01/2021; Data de Registro: 27/01/2021). “LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Materialidade e autoria demonstradas. Palavra da vítima no inquérito corroborada pelas testemunhas e pelo laudo pericial. Frágil negativa do réu e alteração de versão da vítima em Juízo que não comporta acolhimento. Condenação de rigor. Pena dosada sem excessos. Apelo defensivo desprovido.” (TJSP; Apelação Criminal 1500504-55.2019.8.26.0457; Relator: Diniz Fernando; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Pirassununga - 2ª Vara; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal – Violência doméstica e familiar – Recurso da defesa – Insuficiência probatória – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo laudo pericial – Retratação judicial não favorece o acusado – Redução da pena, em face do afastamento da agravante prevista no artigo 61, II, f, do CP, que já integra o próprio tipo penal – Bis in idem configurado – Concessão de substituição da pena corporal por restritiva de direitos – Vedação legal – Ausência de inconformismo do Ministério Público – Regime prisional aberto estipulado com critério – Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Apelação Criminal 1502365-52.2019.8.26.0562; Relator: Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro: 20/08/2020) Sem os destaques nos originais.

Em análise de todo o conjunto probatório, conclui-se que a vítima confirmou que foi ameaçada pelo réu e sentiu-se amedrontada ao perceber que ele tinha um canivete nas mãos.

Com a mais necessária vênia, beira a falta de bom senso a pueril tentativa do réu, que admite que havia se drogado no momento do crime, pretender que este Juízo dê alguma credibilidade à sua versão de que a vítima, uma senhora de cinquenta e oito anos, por sinal, sua mãe, tenha pego um punhal e avançado sobre o “pobre coitado” que nem podia se drogar em paz...

Quanto à tese da D. Defesa de que o tipo penal exige ânimo calmo e refletido para a prática do crime, pontuo que o fato de o réu estar com um punhal e ameaçar a vítima evidenciam que ele tinha consciência e vontade de praticar a conduta típica. O tipo penal contenta-se com o dolo.

Outrossim, a vítima ficou atemorizada com a ação do réu, tanto que acionou a polícia e ainda representou contra o filho.

No sentido de que o crime de ameaça dispensa ânimo calmo e refletido do agente:

“Apelação criminal. Ameaça. Absolvição. Impossibilidade. Confissão do réu corroborada pelas demais provas. O fato de o réu estar com ódio da vítima em nada influencia na caracterização do crime, já que não se exige, para a configuração do delito de ameaça, ânimo calmo e refletido. Condenação mantida. Pena corrigida.

Apelo provido em parte." (TJSP - APR: 00004471120178260222 SP 0000447-11.2017.8.26.0222, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 27/04/2020, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/04/2020) (sem o destaque no original)

"APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta por ausência de dolo Impossibilidade Materialidade e autoria suficientemente comprovadas por prova oral e documental colhidas durante a instrução Palavra da vítima Relevância Exculpatória apresentada pelo acusado que não encontrou arrimo nos demais elementos de convicção Palavras proferidas em momento de ira Irrelevância Elemento subjetivo da conduta caracterizado Dizeres que incutiram efetivo temor na vítima, afrontando sua liberdade pessoal Afastamento da incidência da Lei Maria da Penha e aplicação da suspensão condicional do processo Descabimento Relação familiar entre ofendida e acusado (filho em comum) que reclamam a proteção da Lei Específica, a despeito do fim da relação efêmera Inteligência do art. 5º, da Lei nº 11.340/06 Condenação incensurável Pena e regime corretamente impostos Réu agraciado com a substituição da sanção corporal por restritiva de direitos, a despeito da vedação contida na Súmula 588, do STJ, mas que deve ser mantida diante da ausência de recurso ministerial Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 0002016-

42.2018.8.26.0180; Relator: Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Espírito Santo do Pinhal - 2ª Vara; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

A arguição da D. Defesa de que o fato não passou de uma discussão acalorada também não se sustenta.

Como cediço, a emoção ou a paixão não excluem a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso I do Código Penal.

Nesse sentido, eis a lição do Prof. Cezar Roberto Bitencourt:

"O estado de ira, de raiva ou de cólera não exclui a intenção de intimidar. Ao contrário, a ira é a força propulsora da vontade de intimidar. Ademais, é incorreta a afirmação de que a ameaça do homem irado não tem possibilidade de atemorizar, pois exatamente por isso apresenta maior potencialidade de intimidação, pelo desequilíbrio que o estado colérico pode produzir em determinadas pessoas. Aliás, não raro os crimes de ameaça são praticados nesses estados. E exatamente o estado de ira ou de cólera é o que mais atemoriza o ameaçado." (Bitencourt, Cezar Roberto, Tratado de direito penal, vol. 2, 14. ed. rev. Saraiva. 2014).

No mesmo sentido, tão somente a título de mera argumentação, convém pontuar que eventual uso de drogas pelo acusado também não exclui sua responsabilidade, forte na Teoria da Actio Libera in Causa, consagrada no art. 28, inciso II, do Código Penal.

No mais, a materialidade e autoria foram seguramente demonstradas e a condenação é medida de rigor.

Passo a fixar a pena.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena no patamar mínimo de um mês de detenção (destaco que a opção pela pena privativa de liberdade se deve à gravidade da ameaça - de morte).

Na segunda fase, incidem as circunstâncias agravantes previstas no artigo 61, incisos I (reincidência - com condenação transitada em julgado por tráfico de drogas às fls. 61) e II, alínea "f", do Código Penal, razão pela qual aplico aumento, de um terço na pena, elevando-a para um mês e dez dias de detenção.

Ausentes causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para o fim de CONDENAR ERICSON CARLOS GOMES, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de um mês e dez dias de detenção, como incurso no artigo 147, caput, do Código Penal c/c artigo 61, incisos I e II, alínea "f", ambos do Código Penal e artigo 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/06.

REINCENTE, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ainda é incabível em razão do disposto no art. 44, I, do Código Penal e do art. 17 da Lei nº 11.340/2006, que exigem que o crime não tenha sido praticado com

violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Pelas mesmas razões, inviável a concessão de sursis (art. 77, inciso I, do Código Penal).

Logo, o réu REINCIDENTE (fls. 61) cumprirá a pena privativa de liberdade de detenção inicialmente no regime SEMIABERTO, mais gravoso para aqueles que não são primários, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, "c" do Código Penal. O réu respondeu ao procedimento penal em liberdade, sem qualquer notícia da prática de outro crime ou qualquer outra razão que justifique qualquer necessidade de custódia cautelar; logo, permito que recorra da presente sentença em liberdade.

Transitada em julgado a presente sentença, expeça-se de mandado de prisão e o que mais for necessário, inserindo ainda o nome do réu no rol dos culpados.

Quanto ao recolhimento das custas processuais, condeno o réu no valor de 100 (cem) Ufesp's, nos termos do art. 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso ele seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o registro da sentença, nos termos do art. 72, §6º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 03 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA